

1500563-96.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

A alegação defensiva de que o acusado possuía apenas um invólucro de cocaína, que era destinado a seu consumo pessoal, não merece acolhida, na medida em que ambos os guardas civis afirmaram que viram o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500563-96.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500563-96.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO APARECIDO DIOGO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Reginaldo Aparecido Diogo foi denunciado e está sendo processo, porque no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 07h40min, na Rua dos Girassóis, nº 160, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, o total de 46 (quarenta e seis) embalagens contendo 6,98 gramas da droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado foi notificado (fls. 156), apresentou defesa prévia (fls. 139/140) e a denúncia foi recebida aos 18 de fevereiro de 2022 pela decisão de fls. 145/147.

Houve citação (fls. 190).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a desclassificação e a subsunção da conduta ao artigo 28 da lei n.

11.343/06. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 07/08); pelo laudo pericial do local (fls. 94/99); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 91/93) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal João Batista Anselmo disse que estava em patrulhamento e, ao passar pelo local, que é ponto já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, avistou o acusado, que estava agachado. Quando ele avistou a viatura, saiu andando, mas foi abordado e com ele encontrado um pino de cocaína e o valor de R\$ 30,00. Retornou ao local onde o acusado estava abaixado e localizou mais quarenta e cinco pinos da mesma substância. Já havia abordado o acusado, inclusive na mesma data, ocasião em que nada ilícito foi apreendido, nem dinheiro. Disse que as duas abordagens foram na mesma via, com pouca distância entre os locais. Havia transeuntes pelas imediações. Disse que há três "biqueiras" naquela via.

O guarda municipal Henrique da Silva prestou depoimento no mesmo sentido, afirmando que estava em patrulhamento e avistou o acusado mexendo na beirada da calçada.

Quando percebeu a viatura, o acusado se levantou e tentou deixar o local. Com o acusado, apreendeu dinheiro e um pino de cocaína. No local onde ele estava inicialmente, apreendeu mais 45 pinos de cocaína. Já havia abordado o acusado anteriormente. Disse que havia transeuntes pelas imediações, mas nenhum deles adolescente. Na mesma data, havia abordado o acusado algum tempo antes e, nessa primeira ocasião, nada ilícito foi localizado. Algum tempo depois, deu-se a abordagem no mesmo local, na rua dos Girassois, número 160.

O acusado Reginaldo Aparecido Diogo disse que o local realmente é ponto de venda de droga. Nega que tenha sido abordado na rua dos girassóis, mas, sim, na avenida dos Flamboyants. Disse que trazia consigo apenas um pino de cocaína. Confirma que foi abordado pela mesma guarnição naquela data e, após esta abordagem, adquiriu um pino de cocaína, sucedendo-se a segunda abordagem, ocasião em que aquele pino foi apreendido. Disse que permaneceu sob escolta do guarda civil Anselmo, enquanto o guarda civil Henrique deixou o local e retornou com as demais 45 porções, algemando o interrogando.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

A alegação defensiva de que o acusado possuía apenas um invólucro de cocaína, que era destinado a seu consumo pessoal, não merece acolhida, na medida em que ambos os guardas civis afirmaram que viram o acusado abaixado e mexendo em objeto na beirada da calçada, tendo o agente se levantado e tentado deixar o local ao perceber a presença da viatura.

Ainda, os guardas civis disseram que, no lugar onde o acusado estava abaixado, foram apreendidos 45 pinos de cocaína, de modo que não se pode reputar que a apreensão tenha sido mera coincidência, mas, sim, que o acusado foi surpreendido guardando a droga que, pela quantidade, seria destinada à comercialização.

Exatamente pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como o fato de

que o agente estava escondendo as porções em local já conhecido pelo narcotráfico, inviável o acolhimento do pedido desclassificatório formulado pela defesa. Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo e guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. Ressalta-se ainda, que os depoimentos dos guardas municipais foram harmônicos e coesos, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, que é múltipla, por força da condenação imposta nos autos dos processos nº 000308-57.2017 (fls. 183), 0013348-23 (fls. 185) e 1500193-54.2020 (fls.186), de modo que majoro a pena em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial de local (fls. 79/85) revela que nas imediações estão situados estabelecimentos de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente

desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da múltipla reincidência do acusado. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois o agente é reincidente múltiplo.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Reginaldo Aparecido Diogo à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, destacando-se, ainda que o acusado ostenta múltipla reincidência e tal circunstância demonstra que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque inexistente prova de sua origem lícita. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 19 de abril de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA